精神损害赔偿规则的发展

通过五个重要判例，理解英格兰和威尔士过失侵权法的发展。逐步说明案件事实、裁判结果与理由。

1. 没有被撞到，也可能受到法律认可的损害

有人在事故中骨折，也有人虽然没有受到撞击，却因亲眼看到或亲耳听到可怕的事情而患病。早期法院面对的问题是：通过人的感官和心理产生的伤害，能否成为过失侵权的赔偿对象？本指南依次介绍规则如何扩大，又如何受到限制。

Psychiatric injury（精神疾病性损害）指医学上可以识别的精神疾病，不只是一般的害怕、悲伤或难过。旧判决常用 nervous shock（神经性休克或精神震惊）。这些历史案件有时还涉及惊吓后的身体疾病，不能一概说成“完全没有身体后果”。[1]

2. Victorian Railways Commissioners v Coultas (1888)

发生了什么？铁路看守人在火车接近时，疏忽地让一辆马车驶上铁路道口。Coultas 女士险些被火车撞到。虽然火车没有碰到她或马车，惊吓仍使她患病。

谁胜诉？为什么？铁路方在 Privy Council（枢密院司法委员会）胜诉。法院认为，没有身体撞击而由惊吓引起的损害过于遥远，不能据此赔偿。这是早期的限制性立场，不是今天仍然适用的“必须先有另一项身体伤害”规则。Coultas 本人也出现了惊吓后的身体症状。[1, 2]

3. Dulieu v White & Sons [1901] 2 KB 669

发生了什么？一名孕妇在酒馆吧台后工作。被告的雇员疏忽地把马拉货车驶入酒馆。她担心自己会受伤，并主张惊吓造成严重疾病和早产。这里是早产，不是流产。

谁胜诉？为什么？原告在“这些事实是否足以构成诉因”这一法律问题上获支持。即使没有直接撞击，诉讼也可以继续。不能因为有些人可能提出虚假索赔，就拒绝所有真实、有根据的索赔。这不是最终确定赔偿金额的判决。[1, 2]

> 第一步变化：法律不再把直接撞击当作必要条件。人因所见所闻受到惊吓，进而患病，也可能获得救济。在 Dulieu 案中，她担心的是自己的安全。

基本词汇：claimant = 原告；defendant = 被告；duty of care = 注意义务；damages = 金钱赔偿。诊断说明损害的性质，但不能单独证明被告负有注意义务或造成了该疾病。

对他人的担忧与责任边界

4. Hambrook v Stokes Brothers [1925] 1 KB 141

发生了什么？一辆停在陡坡上的货车无人看管，向下滑行。一名母亲看见货车驶向弯道后面，而她的孩子刚刚先走到了那里。她担心孩子们被撞。她没有亲眼看见货车撞到孩子；实际有一个孩子受了伤。

母亲受到严重惊吓，之后流产并死亡。因她死亡而提起诉讼的是她的丈夫。关键不只是“是否看到了撞击瞬间”，而是法律是否只保护担心自己安全的人，还是也能保护担心孩子安全的人。

谁胜诉？为什么？Court of Appeal（上诉法院）的多数法官支持丈夫的上诉，命令重新审理。对孩子安全的合理恐惧所造成的伤害，也可能成立责任。丈夫赢得的是这个法律问题，并不等于法院当时已经最终判定了赔偿金额。[1, 2]

> 第二步变化：为亲人担忧也可能产生可赔偿的损害。这有助于理解 secondary victim（次级受害人）：他要求赔偿的是自己患的病，不是替亲人索赔对方的伤害。

5. Bourhill v Young [1943] AC 92

发生了什么？一名孕妇刚下电车，一名摩托车骑手与汽车相撞后死亡。她听见撞击声，却没有看见碰撞，也没有身处危险，更不认识事故中的任何人。后来她走近现场，看见路上的血迹。她主张自己受到惊吓、受伤，并后来生下死胎。

谁胜诉？为什么？House of Lords（当时的最高上诉法院）驳回她的请求，被告方胜诉。对一个处于她那种位置的人而言，这类精神损害并非合理可预见，因此骑手对她不负有相关注意义务。该案来自苏格兰，但对过失侵权法的发展有重要影响。[1, 3]

不要误记：一审法官没有认定“惊吓导致死胎”已经得到证明，因此不能把这个因果关系当作确定事实。判决也没有恢复“没有撞击就一律不能索赔”的规则。重点是：被告对这位原告有没有注意义务？[3]

对比记忆：Hambrook 是母亲担心自己的孩子；Bourhill 是没有亲属联系、自己也不在危险中的旁观者。严重的情绪反应本身，不能自动建立注意义务。

事故的直接后续情形

6. McLoughlin v O'Brian [1983] 1 AC 410

发生了什么？McLoughlin 女士在家时，她的丈夫和孩子遭遇了由过失造成的交通事故。大约一小时后，一位邻居告诉她这件事。她赶到医院，得知一个女儿死亡，并看见受伤的家人仍然惊恐、痛苦，身上还带着事故留下的泥土和油污。

她随后患上精神疾病，包括抑郁。她没有亲眼看见碰撞，但直接经历了事故的 immediate aftermath（紧接事故发生的直接后续情形）。这不等于只在电话里或从别人那里得知消息。

谁胜诉？为什么？House of Lords 一致支持她的上诉，认定她可以获得赔偿。密切的家庭关系、时间和空间上的接近、亲自感知事故后果，这些因素共同使她属于注意义务保护的范围。到了医院，不代表与事故的联系就必然中断。[1, 4]

7. 按三个问题逐步分析

第一，关系。谁受伤或处于危险之中？原告与这个人有多亲近？第二，时间与地点。原告是否经历事故本身或它的直接后续情形？第三，感知方式。原告自己看见、听见了什么，还是只收到了别人的消息？

> 不要变成"计时器规则"：McLoughlin 并不表示"所有父母都能索赔""所有医院探视都算"或"在固定几小时内就一定可以"。家人当时的状态以及与事故的紧密联系非常重要。

8. 这是历史发展，不是完整的现代规则

在通常的事故情境中，primary victim（直接受害人）亲自卷入事故并面临身体危险；secondary victim（次级受害人）因经历他人受伤或遇险而受到损害。两类案件的要求不同，本指南只是引入这种区别。

后来的 Alcock 案和 Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 进一步说明并限制次级受害人的请求。在 Paul 中，目睹亲人因未获治疗的疾病死亡，并不属于既有的、以事故为基础的例外。不能认为所有创伤性的家庭经历都能获得赔偿。[1, 5]

分析顺序：先明确精神疾病，再确定对原告的注意义务、原告与事故的联系以及因果关系。对原告的同情不能代替这些法律判断。

理解与练习

1. 被告的车辆必须撞到原告吗？
答案： 不必。Dulieu 说明，没有直接撞击而由惊吓引起的伤害，也可能构成有效诉因。

2. Hambrook 与 Dulieu 的关键区别是什么？
答案： Dulieu 涉及担心自己受伤；Hambrook 承认担心孩子安全也可能成立责任。丈夫上诉成功，法院命令重新审理。

3. Bourhill 败诉，是因为法律从不赔偿精神损害吗？
答案： 不是。对处在她那种位置的人，这类伤害不是合理可预见的，因此不存在对她的相关注意义务。

4. McLoughlin 只是听到事故消息就获得赔偿吗？
答案： 不是。她在医院亲自经历了事故的直接后续情形，且有密切家庭关系和与事故接近的条件。

5. 假设：陌生人网上读到事故后患上经诊断的精神疾病。诊断够吗？
答案： 不够。诊断只能说明损害的性质，还要证明被告对这位原告的注意义务及其他责任条件。

用五句话记住发展顺序

Coultas：没有撞击时的早期限制。Dulieu：担心自己安全造成的伤害可能获得救济。Hambrook：担心孩子也可能符合条件。Bourhill：可预见性限制注意义务。McLoughlin：直接感知事故的即时后续情形，也可能符合条件。

资料与延伸阅读

[1] Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1，第26-37段回顾历史判例；另见多数意见对事故案件的分析。**英国最高法院判决**。

[2] Lord Briggs，Liability for Mental Injury，2024年1月19日，第6-10段：Coultas (1888) 13 App Cas 222；Dulieu [1901] 2 KB 669；Hambrook [1925] 1 KB 141。**最高法院网站上的讲稿**。

[3] Bourhill v Young [1942] UKHL 5；[1943] AC 92，尤其是 Lord Thankerton 关于事实及注意义务的论述。[4] McLoughlin v O’Brian [1982] UKHL 3；[1983] 1 AC 410。[5] Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [1992] 1 AC 310。

年份提示：Bourhill 的 [1943] 和 McLoughlin 的 [1983] 是判例汇编年份；判决实际分别作于1942年和1982年。理解这一区别，就不会把两种写法误认为两个案件。